



HD Compliance

Rebeca Zamora Picciani – Socia

rzamora@hdgroup.cl +56224053200

Carlos Frías Tapia - Socio

cfrias@hdgroup.cl +56 2 24053216

Sobre nosotros

HD Compliance nace el 2021 al alero del grupo HD y bajo el liderazgo de Rebeca Zamora y Carlos Frías, abogados con una extensa y destacada trayectoria en la materia.

Teniendo presente que la reputación es un activo clave para una empresa, reforzamos y acompañamos a los clientes en el desarrollo de una cultura corporativa que refleje altos estándares éticos y las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, promoviendo culturas de cumplimiento al interior de cada organización.

Tenemos una alianza estratégica con Appliance, especialistas en soluciones para la gestión de riesgos y compliance a través de la creación de herramientas tecnológicas. Esta compañía, a través de la tecnología de Gamification, colabora con nuestros clientes en el desarrollo de juegos y métodos didácticos de aprendizaje y E learnings, entre otros.

Somos Partners de FinteChile, asociación que representa y potencia el crecimiento de la industria FinTech de Chile.



"Of all the teams with which we have worked, this is by far the one that has given us the best results – excellent strategic partners for us".

Legal 500 2022

-
-

Los valores de HD se basan en un profundo compromiso con nuestros clientes, en un trabajo de excelencia y profesionalismo, lo que implica la formación de equipos entre nuestros abogados y otros profesionales. Nuestra consultora destaca por su gran sentido de la responsabilidad, lo que nos obliga a ser muy rigurosos en evitar los conflictos de intereses.



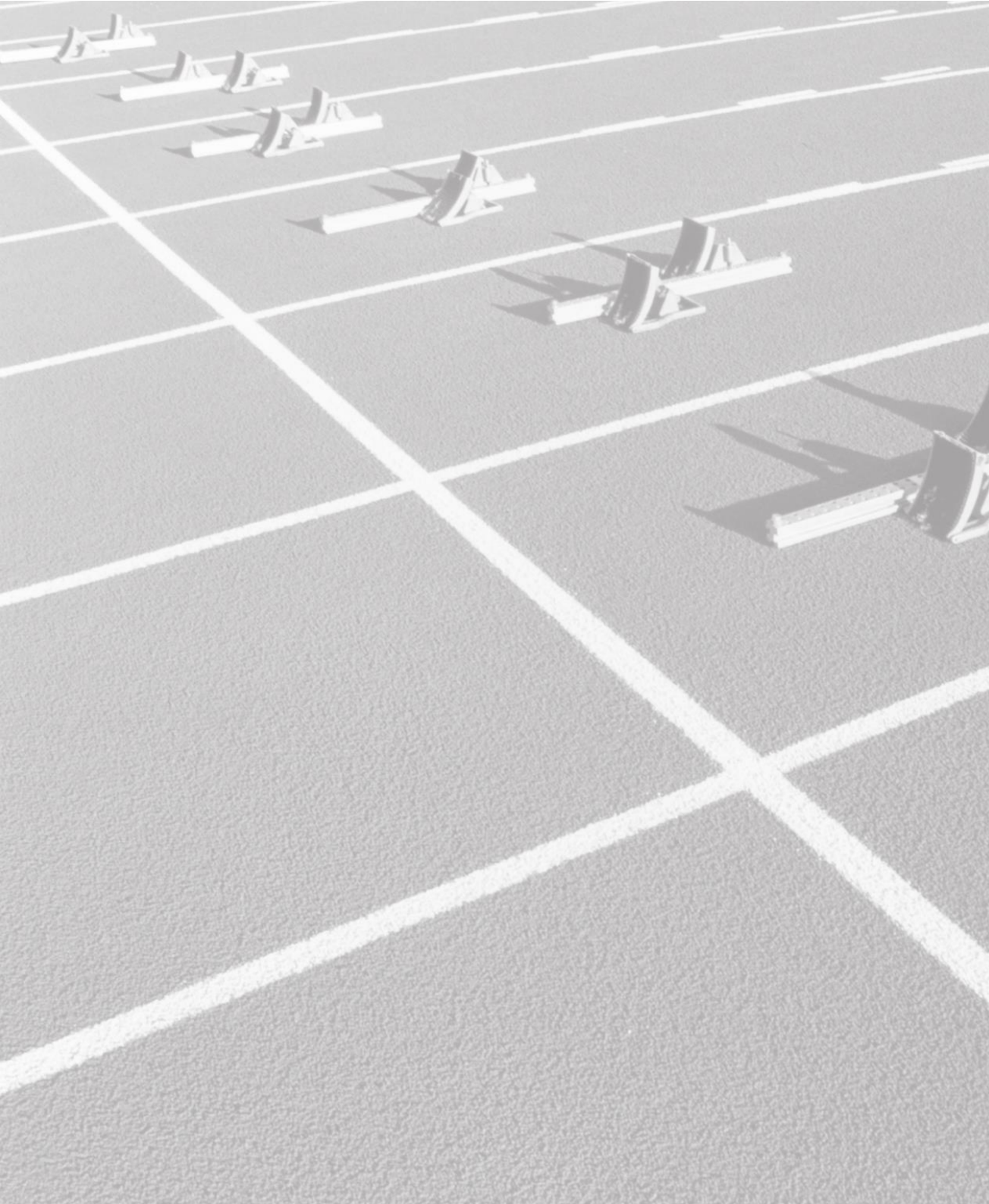
La diversidad entre nuestros abogados refuerza la capacidad de comprensión de las necesidades de nuestros clientes y nos permite comunicarnos eficazmente en todo tipo de entornos. Creemos en la búsqueda de soluciones a medida para nuestros clientes con el fin de añadir valor a sus negocios.

Integridad Corporativa Derecho Penal

HD Compliance asesora a personas jurídicas en el diseño e implementación de programas de cumplimiento eficaces, elaborados sobre la base de las actividades que realizan, incluyendo la detección, tratamiento y mitigación de riesgos de delitos (especialmente aquellos que podrían tener como consecuencia el surgimiento de la Responsabilidad Penal Corporativa, conforme a la Ley 20.393), corrupción, ilícitos financieros, ilícitos de Libre Competencia, delitos Tributarios, infracciones en materia de Consumidor, Protección de Datos, Seguridad de la Información, incumplimientos en materia Laboral y riesgo medioambiental.

Teniendo presente que la reputación es un activo clave para nuestros clientes, nuestros programas están enfocados en el desarrollo y robustecimiento de la Integridad Corporativa, aplicando altos estándares y mejores prácticas a nivel nacional e internacional, buscando promover culturas de cumplimiento y de buenos ciudadanos corporativos.





Integridad Corporativa Derecho Penal

Por ello, y sin perjuicio de elaborar programas o planes sobre materias específicas, diseñamos programas integrales que incluyen temáticas valoradas por trabajadores, clientes, proveedores y terceros interesados, tales como acoso sexual y laboral, Derechos Humanos, discriminación, equidad de género, diversidad e inclusión, sustentabilidad, sostenibilidad y filantropía, entre otras.

Asesoramos en procesos de due diligence para la evaluación de los sistemas de cumplimiento y anticorrupción de distintas empresas, revisando sus actividades, programas, políticas y controles, con el objeto de detectar y mitigar los riesgos de transmisión legal de responsabilidad penal corporativa y/o administrativa, y que pueda derivarse de hechos anteriores a una operación. Entendiendo que los programas de cumplimiento se dirigen principalmente a trabajadores, dependientes y proveedores, en su diseño, implementación y monitoreo, incorporamos una “Perspectiva Laboral”, basada en nuestra experiencia y conocimientos, a fin de conciliar debidamente su implementación con el respeto a los derechos fundamentales que rigen las relaciones laborales.

Servicios

- Asesoría permanente.
- Encargado Externo de Prevención de Delitos.
- Elaboración de Modelos de Integridad.
- Elaboración de Modelo de Prevención de Delitos.
- Investigación externa.
- Capacitaciones y formación en general y a la alta administración.
- Informes y opiniones legales.
- Auditoría judicial con perspectiva de Compliance.
- Estrategia judicial frente a asuntos de Compliance.

Plan de capacitación a directores y alta administración

Hoy, los directorios y la alta administración pueden enfrentar severos cuestionamientos en la toma de sus decisiones, siendo cada vez más trascendental su formación.

Asimismo, se valora altamente la innovación y el liderazgo que finalmente implican un sello que identifica a la persona jurídica y le genera mayor reputación corporativa, como a los mismos administradores.

En base a ello, contamos con un programa de capacitación anual y semestral con respecto a temas esenciales de Compliance y de mejora continua, incluyendo constantemente materias de derecho comparado, que luego incluyen en nuestra propia regulación.

Materias a tratar

- ✓ Administración desleal y negociación incompatible.
- ✓ Proyecto de Delitos económicos y cambios a la Ley 20.393.
- ✓ Conflicto de interés.
- ✓ Coaching para ejecutivos y liderazgo.
- ✓ Formas de acoso en la empresa y gobernanza laboral.
- ✓ Ética Corporativa aplicada.
- ✓ Deberes de dirección y supervisión: Caso Corpesca.
- ✓ Libre competencia y autorregulación.
- ✓ Protección de datos y ciberseguridad.
- ✓ Buenas prácticas para el Comité de Ética.

Modelo de integridad corporativa:

¿Qué es un Modelo de Integridad Corporativa?

- ✓ Es un sistema que nos permite unificar los programas de cumplimiento que una compañía puede tener en distintas materias.
- ✓ Una empresa NO puede decir que es respetuosa de la Ley o tiene una cultura ética, sólo por promover la prevención de delitos y los ilícitos de libre competencia, sin que se preocupe de la **sostenibilidad, la cultura organizacional y el cumplimiento** de aquellas materias que afectan el desempeño y clima laboral o la relación con terceros interesados.
- ✓ Para ello, es elemental que el directorio y los ejecutivos principales asuman **roles y responsabilidades de dirección y supervisión**.
- ✓ En efecto, la Ley 20.393 hace referencia a estos, pero ¿qué son realmente? Es el ejercer control y orden en el modo en que realizamos nuestras tareas día a día, lo que debe preocupar especialmente a ejecutivos.

El método HD Compliance

1.



GOBIERNO CORPORATIVO

Funciones y responsabilidades claras. (por ejemplo, función de auditoría interna vs. función de cumplimiento; primera contra segunda línea de defensa) y una fuerte cultura de riesgo.

2.



PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Leyes y regulaciones definidas en función de la línea de negocio y funciones de servicio compartido, con un lenguaje de riesgo común, niveles de tolerancia e identificación de riesgos residuales para impulsar la frecuencia de monitoreo y pruebas.

3.



POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES RELACIONADOS

Políticas, procedimientos y sólidos controles relacionados que abordan la complejidad del negocio y el apetito de riesgo en la mitigación del riesgo de cumplimiento.

4.



MONITOREO Y PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

Definición de alcance y frecuencia para el monitoreo y pruebas basadas en los resultados de la evaluación del riesgo de cumplimiento y planes de remediación.

5.



REPORTES Y COMUNICACIÓN

Identificación, medición, monitoreo, remediación y notificación regular de riesgos, incluyendo concentraciones y brechas de apetito de riesgo y escalamiento de problemas.

6.



CAPACITACIONES DE CUMPLIMIENTO

En relación a capacitación, determinación de las necesidades, desarrollo de planes y programas basados en roles en la empresa y la línea de negocios. Niveles de servicio compartido.

7.



TECNOLOGÍA DE CUMPLIMIENTO

Identificación de plataformas tecnológicas críticas aprovechadas por el cumplimiento y la evaluación de controles de cumplimiento, específicos sobre componentes tecnológicos para ayudar con el observancia de los requisitos reglamentarios.

8.



INTERACCIÓN REGULATORIA Y COORDINACIÓN

Una visión general de las actividades y hallazgos de los exámenes recientes y planeados. Tratar a los reguladores como nuestros mejores clientes.

El método HD Compliance

1. IDENTIFICAR RIESGOS

- ✓ Taxonomía del riesgo.
- ✓ Reglas y requisitos del inventario.
- ✓ Conjunto de reglas priorizadas basadas en el riesgo inherente.

2. IDENTIFICAR LOS CONTROLES

- ✓ Repositorio de procesos y controles.

3. CALIFICACIÓN DE RIESGO

- ✓ Calificación cualitativa y cuantitativa.

4. EVALUAR Y PRIORIZAR RIESGOS

- ✓ Evaluación de control para calcular el riesgo residual.

5. MONITOREO Y TESTEO

- ✓ Planes de Monitoreo y pruebas.

Claves para un buen Compliance



- Convicción del alto liderazgo de que el Compliance se debe trabajar.
- Dirigir nuestras acciones de manera estratégica a fin de determinar qué priorizar.
- La coherencia es primordial.
- Para que los valores sean reales tienen que transformarse en acciones.
- Hay que repetir tantas veces sea necesario hasta que se interiorice la regla.



- La conducta positiva se premia. Por el contrario, un conducta negativa, viciosa, orientada a la mala práctica, debe detenerse inmediatamente.
- La conducta intencionada no es fruto del azar o de la casualidad.
- La cultura debe cultivarse.
- Los valores de la organización no son los que se declaran, sino los que se practican.



Fortalezas de la práctica

- Nuestros Modelos de Prevención incorporan la perspectiva laboral necesaria, mitigando riesgos en las actividades de control.
- Nuestros Modelos de Prevención se consolidan como modelos de integridad corporativa, incorporando materias de sustentabilidad, género, diversidad, Derechos Humanos y ética, entre otras.
- Tenemos experiencia en la elaboración de protocolos de investigación o de actuación ante actividades riesgosas, diseñando documentos y mecanismos enfocados en la facilidad de implementación y absorción por parte de sus destinatarios.
- Asesoramos a auditores en materias legales, capacitando y entregando fluidez en el entendimiento de normas legales de cumplimiento estricto. Asimismo, podemos colaborar en la confección de planes de auditoría realizados con énfasis en materias de cumplimiento.
- Encargado de Prevención de Delitos. Podemos cumplir dicha labor de manera externa, asegurando la debida diligencia, independencia e imparcialidad para aquellas empresas que no cuentan con personal altamente capacitado en la Ley 20.393.
- Sistemas AML/FT: Programas de prevención en base a la Ley 19.913.
- Desarrollo de políticas en diversos ámbitos relacionadas con Compliance.
- Sistemas de Control.



Fortalezas de la práctica

- **Asesoría en investigación y preparación de informes relacionados con hechos que pueden constituir delitos, indisciplina o faltas a la ética.** El enfoque es servir de preparación a la vía penal o sancionatoria, así como eventual defensa en un juicio laboral o de otra naturaleza, resguardando la integridad de los antecedentes recopilados.
- **Analizamos canales de denuncias y registros de las mismas,** con el objeto de determinar falencias en controles o eventuales vacíos en procesos. Lo anterior, también permite focalizar las capacitaciones, reforzando aquellas materias que implican mayor número de denuncias.
- **Corroboración de datos y antecedentes legales de proveedores y contrapartes (Know Your Counterpart)** para las evaluaciones de contratación o terminación contractual.
- **Auditoría Judicial con perspectiva de Compliance.** Nuestra experiencia en litigación estratégica permite identificar nuevos riesgos y mecanismos de prevención a la luz de los ilícitos que pueda sufrir una compañía.
- **Capacitación y formación en materias de cumplimiento,** mediante charlas magistrales, preparaciones de cursos y evaluaciones.
- Desarrollo de **aspectos ESG.**
- **Gaminificación y quiz** para aprendizaje.

•
•

HD Compliance
presta una
asesoría
personalizada,
acorde a las
necesidades de
cada cliente.

SEBASTIÁN DELPIANO

SOCIO
sdelpiano@hdgroup.cl



Es experto en la asesoría a clientes en materias corporativas, financieras, M&A y, especialmente, en mercado de capitales, administración de activos e instrumentos financieros, asesorando permanentemente a un importante número de intermediarios de valores y administradores de fondos, tanto en Chile como en el extranjero.

Anteriormente, ejerció como asociado senior en Aninat Schwencke y Cía. (2012- 2014) y en Guerrero Olivos (2009-2012). Entre el 2004 y 2009 fue abogado y luego abogado jefe de Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Administradora General de Fondos S.A.

Es miembro del Comité Legal de la Asociación Chilena de Administradora de Fondos de Inversión y del Comité Jurídico de la Asociación de Empresas Fintech de Chile.

Es abogado de la Universidad de los Andes (2004), Magíster en Gestión y Dirección Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez (2008) y Acreditado por el Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores (CAMV Chile).

MATÍAS LANGEVIN

SOCIO
mlangevin@hdgroup.cl



Tiene amplia experiencia en temas financieros y mercados digitales, incluyendo sistemas de procesamiento de pagos digitales, criptoactivos, préstamos digitales, plataformas financieras digitales, entre otros. Asimismo tiene vastos conocimientos en asuntos corporativos, con énfasis en transacciones internacionales en las áreas de fusiones y adquisiciones, mercados de capitales y financiación de proyectos.

Asesora activamente al Consejo Legal de la asociación Fintech Chile, asociación que agrupa a más de 90 empresas Fintech con presencia en Chile y Latinoamérica.

En su desarrollo profesional ha representado a bolsas de criptomonedas, empresas de préstamos digitales, financiamiento estructurado a empresas Fintech; asesorando a plataformas digitales, procesadores de pagos, entre otros.

Anteriormente trabajó como asociado extranjero en las oficinas de Nueva York de Shearman & Sterling LLP (2009-2010), centrándose en la práctica de Mercado de Capitales, y fue socio de Morales & Besa (2012-2019). Es Officer del Comité de Derecho Bancario de la International Bar Association.

•
•

HD Compliance
presta una
asesoría
personalizada,
acorde a las
necesidades de
cada cliente.

REBECA ZAMORA

SOCIA
rzamora@hdgroup.cl



Rebeca cuenta con amplia experiencia en asesoría a personas jurídicas en el diseño e implementación de programas de cumplimiento eficaces, basados en sus actividades, e incluye la detección, tratamiento y mitigación de riesgos de delitos (especialmente aquellos que podrían tener como consecuencia el surgimiento de la Responsabilidad Penal Corporativa, conforme a la Ley 20.393), corrupción, ilícitos Financieros, ilícitos de Libre Competencia, delitos tributarios, infracciones en materia de Consumidor, Protección de Datos, seguridad de la Información, incumplimientos en materia Laboral.

Fue jefa del Área de Compliance y Derecho Penal en Morales & Besa (2015-2019), donde además cumplió funciones como Encargada de Prevención de Delitos para distintas empresas, actuando con total independencia y reportando directamente a Directorios. Previamente trabajó como asociada en el Departamento Penal de Claro & Cía (2012-2015).

Es Profesora de Derecho Penal en la Universidad Central y Universidad Gabriela Mistral y en el Diplomado de Perspectiva de Género para el cambio en las organizaciones en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Es miembro del Colegio de Abogados de Chile A.G. desde 2013; Women in Compliance Chile, desde 2018. Miembro de la World Compliance Association, Capítulo Chileno, desde 2020 y miembro de Chile Transparente desde 2021.

Es Abogada de la Universidad de Chile (2011). Cuenta con los siguientes posgrados y cursos: Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Pontificia Universidad Católica de Chile (2015). Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas, Pontificia Universidad Católica de Chile (2018). Diplomado "Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Políticas Públicas", F. Henry Dunant (2018). Curso de Administración Desleal y corrupción pública, Universidad de Chile (2019). Curso de Ciberseguridad, Universidad de Chile (2020). Criptomonedas (2021). Sistemas de Gestión del Cumplimiento. Requisitos e interpretación ISO 37301:2021, International Dynamic Advisors (Intedya) 2021. Magister de Política Criminal (c), Universidad de Salamanca (2020-2022).

•
•

HD Compliance
presta una
asesoría
personalizada,
acorde a las
necesidades de
cada cliente.

CARLOS FRÍAS

SOCIO
cfrias@hdgroup.cl



Carlos posee una amplia experiencia en el sector financiero, con especial énfasis en materias de operaciones bancarias y financieras, y también en la normalización de créditos. Cabe destacar que, además, ha enfocado su carrera en temas relacionadas al control, investigación interna y auditorías para la prevención y detección de fraudes y otros ilícitos de diversa naturaleza. Esto último con el fin de que las compañías estén dentro del cumplimiento normativo.

Trabajó como abogado in-house de tres diferentes bancos locales (1995-2000 y 2007-2008). También fue consultor en el área Special Situations (insolvencia y reestructuraciones) en la ex Corporación Interamericana de Inversiones, hoy brazo financiero de BID Invest (en Washington D.C. 2001-2002).

Fue subdirector (2004-2007) de la Unidad Especializada en Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, instancia en la cual asistió a cursos sobre investigaciones patrimoniales en materia de lavados de activos en Colombia, Guatemala y Suiza. Le correspondió participar en investigaciones transnacionales de lavado de activos con la Policía Federal Alemana, la Policía Nacional de Colombia, y la Policía Holandesa, además de intervenir en juicios por lavado de activos en Chile.

Fue Gerente Legal (2008-2018) y Gerente de Cumplimiento y Control Interno (2012-2016) de Moneda Asset Management y todas las filiales del grupo, en la cual asesoró directamente en materia de creación de fondos de inversión locales y extranjeros, así como en sus negocios, transacciones, litigios y operaciones efectuadas por dichos fondos, tanto en Chile como en el exterior.

Es socio de HD Compliance desde 2022.

Es abogado de Pontificia Universidad Católica de Chile (1993). Máster en Derecho, Mención en Derecho Internacional de los Negocios, American University, Washington College of Laws (Washington D.C. 2001- 2002). Diplomado de Especialización en Economía y Finanzas para abogados, Facultad de Economía, Universidad de Chile (1998). Diplomado en Litigación Administrativa, Pontificia Universidad Católica de Chile (2018).

MARÍA GRACIA OYARCE

ASOCIADA
moyarce@hdgroup.cl



María Gracia concentra su práctica en materias de compliance, cumplimiento normativo, gobernanza y procedimientos administrativos sancionatorios.

Previamente, durante el año 2021, se desempeñó como abogada en el área de derecho corporativo e inmobiliario en Artigas & Cía.

Es abogada de la Universidad de Los Andes (2022). Cuenta con un diplomado en Derecho Corporativo y Empresa, Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes (2022).

GREGORIO AIROLA

ASOCIADO
gairola@hdgroup.cl

Gregorio se incorporó al área en 2023 y centra su práctica en materias relativas a compliance y cumplimiento normativo.

En 2022 fue Abogado analista de riesgos y compliance para equipo background check para Deloitte Canadá.

Es abogado de la Universidad de Los Andes. Actualmente está cursando un magíster en derecho empresa, mención derecho tributario de la Universidad de Los Andes. Además realizó un diplomado en Sociedades y Compliance y un diplomado de Fusiones y Adquisiciones de la misma universidad.





Construimos soluciones 
innovadoras  con el mejor talento.

